



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1340 del 19/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 139 del 18/08/2026

PROPOSTA N. 2344 del 18/08/2026

OGGETTO: Intervento "San Teodoro viabilità interna rione Lotto 5". CUP: C81B21003460001. CIG:B9C8AB7512. Liquidazione stato avanzamento del servizio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di *housing* sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";

Visto il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

Visto il Decreto Ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale, ai sensi del comma 439 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l'Alta Commissione per provvedere all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 438, della legge n. 160 del 2019 e all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al citato comma 438, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 con il quale sono state indicate le modalità e tempi di presentazione delle Proposte;

Considerato che l'amministrazione di LAMEZIA TERME ha partecipato al bando PINQuA di cui al succitato decreto interministeriale 395/2020, presentando apposita proposta;

Considerato che con Delibera n. 92 del 15/04/2021 - del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta è stato approvato il progetto definitivo denominato "*San Teodoro viabilità interna a rione lotto 5*", per un importo complessivo di € **4.290.386,67**;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di euro 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

Atteso che tutte le proposte presentate in risposta al decreto MIMS sono state inserite quali interventi a valere sulle risorse PNRR ai sensi del decreto di cui al punto precedente;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare con il quale è approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, in esito ai lavori dell'Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;

Visto, in particolare, che il richiamato DM 383/2021 ha stabilito che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, gli stessi enti accettino i nuovi termini recati dal PNRR;

Visto il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 di ammissione definitiva al finanziamento delle proposte pilota PINQuA;

Atteso con il suddetto Decreto Direttoriale n. 17524/2021, come riportato nell'Allegato A dello stesso decreto (per le proposte "Pilota"), è stata ammessa in via definitiva a finanziamento la Proposta presentata dal Comune di Lamezia Terme, identificata con ID 580;

Considerato che l'amministrazione di LAMEZIA TERME, per quanto indicato al punto precedente è risultata beneficiaria del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;

Atteso che l'amministrazione di LAMEZIA TERME in qualità di beneficiario, risulta soggetto attuatore degli interventi risultati ammessi a contributo, tra i quali vi è l'intervento ID 2402, C.U.P. C81B21003460001, denominato *"San Teodoro viabilità interna a rione lotto 5"* per un importo complessivo pari ad € 4.290.386,67;

Atteso che in data 1 marzo 2022 è stata sottoscritta apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID-580 (PINQuA) tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (Amministrazione Titolare) e il Comune di Lamezia Terme (Soggetto Beneficiario);

Considerato che con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159, dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato disposto l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 20 per cento dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione e che in virtù della predetta assegnazione l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad euro euro 5.148.464,00;

Considerato che:

- con determina dirigenziale n. 1834 del 03/11/2025 è stata approvata la trattativa diretta n.5586159, mediante accordo quadro con singolo operatore economico ai sensi ai sensi dell'art.59 comma 3 del D.Lgs n.36 del 2023 per affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico e l'incarico opzionale di assistenza alle operazioni di scavo in fase di esecuzione degli interventi ricompresi nel programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA);
- con Determinazione dirigenziale R.S. n. 200 del 30/12/2025 e R.G. n. 2337 del 31/12/2025, è stato affidato il servizio di "verifica preventiva dell'interesse archeologico e l'incarico di assistenza alle operazioni di scavo in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento "San Teodoro viabilità interna a rione Lotto 5" in adesione ad Accordo Quadro;
- in data 12/05/2026 è stato stipulato il contratto d'appalto dei servizi archeologici e sorveglianza in fase di esecuzione attivati con determinazione Dirigenziale R.G. n. 2337 del 31/12/2025. Il contratto sottoscritto è stato caricato sul sistema di e-procurement gestito da Consip (AcquistinretePA - MePA) nello spazio relativo alla procedura di affidamento tramite trattativa diretta n. RdO 5946594;
- con Determinazione dirigenziale R.S. n. 137 del 13/08/2026 e R.G. n. 1319 del 13/08/2026, è stato approvato l'importo contrattuale a seguito di modifica per un aumento di euro 2.178 al

netto del ribasso, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, per un importo contrattuale complessivo pari ad euro 11.118,19 compreso oneri ed IVA;

Dato atto che:

- il compenso spettante per l'esecuzione del servizio affidato è così rideterminato:
 - euro 1.684,26 per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, oltre IVA di legge ed oneri previdenziali;
 - euro 7.078,50 per sorveglianza e assistenza archeologica durante la fase esecutiva dei lavori, oltre IVA di legge ed oneri previdenziali;
- in data 06/07/2026 il RUP, geom. Pasquale Arcuri, ha redatto il certificato di regolare esecuzione del servizio di verifica preventiva dell'interesse archeologico e lo stato di avanzamento del servizio di sorveglianza e assistenza archeologica durante la fase esecutiva dei lavori svolto a tutto il 15/05/2026, con cui si certifica il credito all'operatore economico pari a complessivi euro 4.098,36 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
- in data 06/07/2026 il geom. Pasquale Arcuri ha emesso il certificato di pagamento n.1 dell'importo di euro 4.098,36 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, per l'esecuzione del servizio dell'operatore economico;

Vista la fattura n. 3 del 21/07/2026, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 59080, di importo pari ad euro 5.000,00, di cui euro 3.940,73 per l'esecuzione del servizio, euro 157,63 per rivalsa INPS 4% ed IVA 22% pari ad euro 901,64, emessa dalla Dottoressa Stefania Mancuso (P.IVA 03817020799) per i servizi archeologici eseguiti ricadenti all'intervento denominato "San Teodoro viabilità interna a rione Lotto 5";

Ritenuto:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato con cui si certifica l'importo delle prestazioni eseguite per euro 4.098,36 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
- di approvare il certificato di pagamento n.1 con cui si liquida l'importo delle prestazioni eseguite per euro 4.098,36 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;

Acquisito il Durr_INPS_50721458, valido fino al 10/09/2026, che attesta la regolarità contributiva dell'Operatore Economico;

Dato atto inoltre che:

- per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C81B21003460001;
- il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: B8862F096D;
- il CIG del Contratto Specifico n.1 è il seguente C.I.G.: B9C8AB7512;
- il conto corrente riportato nelle fatture coincide con quanto dichiarato dall'operatore economico in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Vista la proposta della presente determinazione formulata dal RUP Geom. Pasquale Arcuri;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41;
- il D.P.R. 445/2000;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 relativa all'approvazione dell'assestamento e della salvaguardia per l'anno 2026;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** il certificato di regolare esecuzione del servizio di verifica preventiva dell'interesse archeologico e lo stato di avanzamento del servizio di sorveglianza e assistenza archeologica durante la fase esecutiva dei lavori a tutto il 15/05/2026, con cui si certifica il credito all'operatore economico pari a complessivi euro 4.098,36 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
3. **di approvare** il certificato di pagamento n.1 dell'importo di euro 4.098,36 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, per l'esecuzione del servizio svolto dall'operatore economico;
4. **di approvare** e liquidare la fattura n. 3 del 21/07/2026, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 59080, di importo pari ad euro 5.000,00, di cui euro 4.098,36 per l'esecuzione del servizio inclusa rivalsa INPS al 4%, ed euro 901,64 per IVA di legge;
5. **di versare** all'operatore economico Dottoressa Stefania Mancuso, la somma di euro 5.000,00 per l'esecuzione del servizio, di cui euro 4.098,36 inclusa rivalsa INPS 4% ed euro 901,64 per IVA di legge;

6. **di imputare** la spesa complessiva di euro 5.000,00, sul capitolo 3873, piano dei conti 2.03.01.02.003 esercizio 2025/2027 bilancio2025, come da impegno effettuato con determina dirigenziale R.S. n. 200 del 30/12/2025 e R.G. n. 2337 del 31/12/2025;
7. **di dare atto che** per la suddetta spesa si farà fronte con il finanziamento concesso con il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 e con il Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159 per la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, (PNRR finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU);
8. **di dare atto** altresì che:
 - per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C81B21003460001;
 - il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: B8862F096D;
 - il CIG del Contratto Specifico n.1 è il seguente C.I.G.: B9C8AB7512;
 - il RUP è il geom. Pasquale Arcuri;
9. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
10. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025-2027;
11. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 42 D. Lgs. n. 50/2016), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
12. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
14. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
15. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Settore Economico Finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4 comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
16. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
17. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2344 del 18/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 18/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 139 del 18/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5372	1	1-1247-1	MANCUSO STEFANIA	5.000,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 19/08/2026.